

0000978-03.2022.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 1469/2021 -

DEL.POL.HORTOLÂNDIA, 1469/2021 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Henrique de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000978-03.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000978-03.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 1469/2021 -

DEL.POL.HORTOLÂNDIA, 1469/2021 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Henrique de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 26 de março de 2021.

Narra a denúncia que o réu, juntamente com Bruno de Oliveira, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de designios e identidade de propósitos, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 32 (trinta e duas) porções de crack, com peso aproximado de 24 gramas; 37 (trinta e sete) porções de cocaína, com peso aproximado de 70 gramas; e 58 (cinquenta e oito) porções de maconha, com peso aproximado de 176 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, e auto de constatação preliminar de fls. 15/16), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em audiência de custódia, ao réu foi concedida liberdade provisória sob condições (fls. 32/34).

FA e Certidão de distribuições criminais às fls. 37/44.

Decretada prisão preventiva do réu (fls. 125); sobreveio decisão concedendo liberdade provisória sob condições em 26 de agosto de 2022, com expedição de contramandado de prisão (fls. 238/239).

Réu notificado por edital (fls. 134/135;140), tendo sido determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em 07 de março de 2022 (fls. 172).

Notificado por meio de comparecimento nos autos (fls. 184), foi determinado o levantamento da suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele (fls. 199/201).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022 (fls. 199/202).

Citado (fls. 246/249), o réu apresentou defesa prévia às fls. 118/120;182/183.

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitativa está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 31/32), pelo laudo pericial dos entorpecentes (fls. 90/93), pelo laudo pericial dos manuscritos (fls. 155/158), pelos depoimentos (fls. 6/7), corroborados pelas oitivas em juízo.

Fernando Pinheiro Santos, guarda municipal, afirmou que estava em patrulhamento quando, ao dobrar a esquina com a viatura, Carlos, que estava a pé na esquina gritou "arroz" e começou a descer a rua, momento em que Bruno se levantou dispensando ao solo uma pochete que estava em seu poder. Bruno estava cerca de 3 metros distante de Carlos. Nada de ilícito foi encontrado em poder dos detidos. A pochete dispensada por Bruno continha 06 (seis) pedras de crack, 09 (nove) pinos de cocaína e 04 (quatro) embalagens de maconha, além da quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). Apontou que, em busca pelas redondezas, um transeunte indicou um monte de pedras próximas ao local em que estavam os indivíduos; que ocultava uma sacola plástica contendo 26 (vinte e seis) pedras de crack e 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, com embalagens similares às que estavam na pochete e 54 (cinquenta e quatro) embalagens com maconha, além da quantia de R\$ 43,00 (quarenta e três) em notas fracionadas e moedas. Ao serem indagados, Bruno admitiu estar vendendo entorpecentes devido à família passar por necessidades e que Carlos era o olheiro.

O policial militar Elias Pereira da Silva reiterou as informações anteriores.

Esclareceu que "arroz" é gíria usada por olheiros do tráfico para avisar sobre a

chegada de policiais.

Bruno de Oliveira, em depoimento prestado em delegacia, afirmou que é usuário de crack e estava passando por dificuldades financeiras há alguns dias. Apontou que, quando comprava as drogas, via os meninos "trampando". Ao perceber que dava dinheiro, pegou um fardo de catorze porções de maconha, catorze porções de cocaína e vinte e seis pedras de crack. Sustentou que vendia a maconha por R\$ 5,00, a cocaína por R\$ 10,00 e o crack por R\$ 5,00 a porção. Relatou ter um olheiro que deveria gritar "arroz" se avistasse a polícia. Na ocasião de sua prisão, afirmou que tentou dispensar as drogas e disfarçar, mas foi abordado, sem nada em seu poder.

Interrogado, o réu negou a prática do crime. Disse que era morador de rua e usuário de crack, tendo ido ao local apenas para comprar drogas. Na ocasião, tinha um trabalho para fazer na Rua Três e parou no local, quando foi abordado pelos policiais; negou ter gritado "arroz" ou qualquer outra coisa. Naquele dia, disse ter usado 4 pedras de crack, que não foram compradas no local dos fatos. Não conhece Bruno. Havia também um menor de idade que foi liberado.

A negativa do réu não convence, carente de qualquer elemento de prova que a corrobore. Ademais, os Policiais foram firmes no sentido de que viram o réu gritando a palavra combinada ("arroz"), como alerta acerca da presença de policiais no local, o que se confirma pela apreensão dos entorpecentes, não havendo razões concretas para suspeitar de flagrante forjado.

Sobre a palavra dos policiais, importante frisar que eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei, de modo que não existem razões para desmerecer seus depoimentos, até porque o réu não apresentou qualquer justificativa capaz de amparar uma falsa incriminação ou perseguição policial.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova. O policial é testemunha como qualquer outra pessoa e depõe mediante compromisso de dizer a verdade, sujeitando-se à contradita e ao delito de falso testemunho. A jurisprudência fixou que os depoimentos prestados por agentes da lei devem ser recebidos e valorados como quaisquer outros testemunhos. E no caso, os depoimentos estão em consonância com a droga apreendida, bem como as condições em que estavam escondidas, sendo a justificativa do réu carente de qualquer comprovação.

Por fim, observo que o laudo pericial dos manuscritos revela a anotação de contabilidade simples, que confirma o envolvimento do réu no comércio ilícito de entorpecentes, tendo sido identificada, inclusive, o uso da palavra "CAMPANA":

"As correlações descritas acima associando valores monetários a coisas variadas definem contabilidade simples. No caso em tela, consiste provavelmente na escrituração dos valores de entrada ou saída destes produtos. Dessa forma, quando não há nenhuma referência relacionando objetos ou coisas, a contabilidade poderá ser de qualquer natureza, inclusive relacionada com entorpecentes. Nenhum termo ou gíria referente ou alusivo ao tráfico de entorpecentes apareciam em tais anotações. O que mais se aproximava era a palavra "CAMPANA" (fls. 158).

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu, nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Deve-se, reconhecer, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu, primário e de bons antecedentes, pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

A causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, é para

casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa, fatores que se aplicam à espécie.

Nessas condições passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena, sendo de rigor a redução do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o que faço no grau máximo de 2/3, pelo que diminuo a pena para 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão e 188 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu respondeu ao processo em liberdade, tendo sido concedida liberdade provisória, sob condições, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 01 salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, RG: 71.284.353, filho de José Carlos de Souza e Dirce Copede de Souza, nascido em 21/10/1990 em Aguaí - SP, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, submetendo-o à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias multa, no piso legal; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Disposições finais:

Considerando que o réu não esteve preso durante o processo, não sobrevivendo situação que justifique a decretação de prisão preventiva, poderá recorrer em liberdade.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita e sua relação com o trabalho exercido pelo réu. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal

ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.
Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.
Publicada e intimados em audiência. Intime-se o réu para cumprimento. Cumpram-se.
Hortolândia, datado e assinado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA